

Souveraineté numérique: le pari du logiciel libre

UN AUTRE MONDE NUMÉRIQUE EST POSSIBLE

VERS LA **SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE**

Le pari des logiciels libres



PAR STEFANE FERMIGIER

Ministère des armées, 2018

“La souveraineté numérique peut être entendue comme la capacité [...] d’agir de manière souveraine dans l’espace numérique, en y conservant une **capacité autonome d’appréciation, de décision et d’action** [...] La souveraineté numérique ne représente donc pas la volonté de tout faire en national ce qui serait synonyme de replis sur soi mais bien de conserver **une autonomie et une liberté de choix.**”

— Secrétariat de la défense et de la sécurité nationale, Revue stratégique de cyberdéfense, 2018





Loi Lemaire, 2016

“Les administrations [...] veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.

— Article 16 de la loi “pour une république numérique”

Souveraineté numérique vs. "numérique de confiance" ?

Souveraineté numérique = souveraineté des données + autonomie technologique

→ Exemples de menaces:

→ Lois extraterritoriales (notamment US): CLOUD ACT, FISA – qui s'appliquent aux entreprises et aux citoyens européens et français

→ L'omnipotence des GAFAM / "hyperscalers non-européens"

→ Les solutions purement juridiques (ex: RGPD, "cloud de confiance") ne suffisent pas:

→ Safe harbor (1998) → Schrems I (2015) → Privacy Shield (2016) → Schrems II (2020) → accord "gaz contre données" (2022), etc.

→ Masquarade du Health Data Hub...

Résolution du Sénat

“Considérant que la souveraineté numérique dépend tant de la maîtrise des infrastructures que de la maîtrise des applications et compétences numériques ;
Considérant qu’une approche par la régulation, bien qu’utile, est insuffisante pour assurer cette souveraineté numérique de l’Union européenne et pour en faire une puissance numérique ;”

-- Résolution du Sénat français sur le programme d’action numérique de l’Union européenne à l’horizon 2030

Rapports parlementaires

- Morin-Desailly: 2014
- Longuet: 2019
- Latombe: 2021

Rapport Latombe (2021)

“Une politique de souveraineté numérique ne peut être envisagée qu’en conjuguant trois dimensions essentielles :

- une approche juridique, pour garantir un cadre protecteur des droits et libertés des citoyens, et réguler l’action des grands acteurs ;
- une approche économique pour stimuler le potentiel d’innovations des acteurs nationaux et encourager la constitution d’écosystèmes compétitifs ;
- et, enfin, une approche libérale ou citoyenne, qui mobilise les citoyens en les sensibilisant aux enjeux politiques de leurs usages.”

Propositions du rapport Latombe

“Il s’agit, en effet, de réduire la part des solutions logicielles propriétaires, notamment non européennes, utilisées par défaut alors que des solutions alternatives ont fait la démonstration de leur utilité.

- Proposition n° 52 : Imposer au sein de l’administration le recours systématique au logiciel libre, en faisant de l’utilisation de solutions propriétaires une exception.
- Proposition n° 26 : Privilégier, en matière de commande publique, le recours aux solutions d’acteurs technologiques français ou européens.”



Logiciel libre FTW ?





Loi Lemaire, 2016

“Les administrations [...] veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information. Elles encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d’information.”

— Article 16 de la loi “pour une république numérique”

Ministère des armées, 2018

“Une stratégie industrielle basée sur l’open source, sous réserve qu’elle s’inscrive dans une démarche commerciale réfléchie, peut permettre aux industriels français ou européens de gagner des parts de marché où ils sont aujourd’hui absents et par là même de permettre à la France et à l’Union européenne de reconquérir de la souveraineté.”

— *Revue stratégique de cyberdéfense*,
2018



Une montée en puissance historique

Le marché de l'Open Source en France a été multiplié par 40 en moins de vingt ans

5,9 Mds€

*Crise
sanitaire de
2020*

*Première étude
Open Source en
France*

0,2 Mds€

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Marché des Logiciels & Services Open Source en France – 2004-2022

© Markess by Exaegis, 2022

Commission européenne (2020)

- “Les solutions «open source» seront privilégiées lorsqu’elles sont équivalentes en matière de fonctionnalités, de coût total et de cybersécurité.
- Nous exploitons les principes de travail du code source ouvert; nous innovons et cocréons, partageons et réutilisons, et construisons ensemble des services publics centrés sur l’utilisateur et fondés sur les données.
- Nous nous assurons que le code que nous utilisons et le code que nous partageons sont exempts de failles en appliquant des tests de sécurité continus.
- Nous encourageons des normes et spécifications ouvertes qui sont mises en œuvre et diffusées selon le principe du code source ouvert.”

-- Communication à la Commission – Stratégie en matière de logiciels libres 2020 – 2023

“L’esprit ouvert” – C(2020) 7149 final

Déclaration de Strasbourg (juin 2022)

- Les ministres de la fonction publique des Etats membres s'engagent à promouvoir les logiciels open source au sein des administrations publiques en leur reconnaissant de nombreux atouts : mutualisation des investissements, transparence, interopérabilité, indépendance technologique, collaboration entre états-membres.

Interoperable Europe Act (novembre 2022)

- "L'open source permet aux utilisateurs d'évaluer et d'inspecter activement l'interopérabilité et la sécurité des solutions, les utilisateurs sont donc autonomes et indépendants dans la gestion de leurs propres infrastructures sans contraintes externes.
- En outre, elle atténue les risques de cybersécurité et les effets de verrouillage qui peuvent être traités en utilisant une approche coordonnée entre les États membres.
- Le déploiement de stratégies de sources ouvertes a des effets d'entraînement positifs sur l'efficacité de l'innovation et sur l'Union.
- L'open source et les standards ouverts sont des facteurs d'interopérabilité."

Merci !

- <https://fermigier.com/>
- <https://souverainete.net/> ---->

UN AUTRE MONDE NUMÉRIQUE EST POSSIBLE

VERS LA
**SOUVERAINETÉ
NUMÉRIQUE**

Le pari des logiciels libres



PAR STEFANE FERMIGIER